

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1952/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย
จำกัด

โจทก์

บริษัทบรรณกิจ (กรุงเทพฯ) จำกัด กับ
พวก

จำเลย

นายถาวร โอฬารานนท์ จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 134)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4
ร่วมกันชำระเงินจำนวน 666,559 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 21 ต่อปีในต้นเงิน
660,839 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้
จำเลยที่ 5 และจำเลยที่ 6 รับผิดชอบชำระในจำนวนเงิน 31,290 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2527 ซึ่งเป็นวันที่
ธนาคารปฏิเสธการใช้เงินเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 127,126)

จำเลยที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ
107,117)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยยคิดถึงวันฟ้องคำสั่งนี้ และดอกเบี้ยยที่จะต้อง
ชำระต่อไปอีกสองปี มาวางศาลให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยยคิดถึงวันฟ้องคำสั่งนี้ และดอกเบี้ยยที่จะต้อง
ชำระต่อไปอีกสองปี มาวางศาลให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-ประชา บุญวนิช-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น